

[Início](#) > [Tributos](#) > [Apostas da Semana](#) **Apostas da Semana** PRO

Carf julga casos sobre tributação de ativos garantidores e multa de perdimento

Equipe JOTA PRO Tributos

26/01/2026 | 11:42

Você vai ver por aqui:

- Ativos garantidores
- Multa de perdimento
- IR pago no exterior



Ativos garantidores na base do PIS/Cofins, segunda-feira (26/1)

Está na pauta da 1ª Turma da 3ª Câmara da 3ª Seção o retorno de uma discussão quanto às receitas obtidas com aplicações de ativos garantidores. Está em debate se os valores devem ser incluídos na base de cálculo do PIS e da Cofins.

A empresa sustenta que os ativos são rendimentos decorrentes de reservas técnicas exigidas pela Susep para que a companhia possa arcar com sinistros e eventuais indenizações. No último julgamento, após o relator votar de forma desfavorável ao contribuinte, houve pedido de vista. Trata-se do processo 16327.720653/2021-07.

Multa de perdimento por interposição, terça-feira (27/1)

Após entender que multa de pena de perdimento por interposição fraudulenta possui natureza tributária e, portanto, não cabe a aplicação de prescrição intercorrente, a 2ª Turma da 4ª Câmara da 3ª Seção discutirá o mérito da questão. No último julgamento, a discussão ficou restrita ao conhecimento, apenas para análise da aplicação do Tema 1293, do STJ. Dois processos estão em pauta:

Dedução de IR no exterior para compensar estimativas, sexta-feira (30/1)

Na 2ª Turma da 4ª Câmara da 1ª Seção [volta à pauta](#) um processo da Ambev S.A em que se discute a falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL. Os valores foram compensados pela empresa com créditos de imposto de renda pago no exterior. O placar está em 1 a 1, sendo que o relator votou de forma desfavorável ao contribuinte.

A empresa sustenta que os créditos, apurados em anos anteriores sobre lucros no exterior, já estavam constituídos e poderiam ser utilizados para evitar bitributação, conforme prevê a Lei 12.973/14, que permite o seu aproveitamento em exercícios subsequentes. A PGFN, por sua vez, diz que não há bitributação a ser evitada, pois o lucro do exterior não foi tributado no Brasil em razão de base negativa. O processo é o 17459.720059/2023-37.

Leia mais

- Receita limita dedução de imposto [pago no exterior do IRPJ e CSLL](#)
- [Reforma](#) : empresas pedem CEP de cliente e mudam centros de distribuição e fornecedores
- Carf mantém cobrança de [IRPF contra jornalista PJ da Globo](#)



Equipe JOTA PRO Tributos
Diane Bikel

Últimas

RELATÓRIO ESPECIAL PRO

CCJ da Câmara prevê votar PEC da escala 6x1 até a segunda quinzena de abril

11 DE MARÇO DE 2026 | 15:24

MATINAL PRO

EMS planeja lançar dentro de seis meses concorrente do Ozempic

11 DE MARÇO DE 2026 | 7:30

MATINAL PRO

PGFN prepara estratégia para evitar judicialização da reforma tributária

11 DE MARÇO DE 2026 | 7:15

RISCO POLÍTICO PRO

Lula e Flávio identificam segurança, economia e corrupção como os principais eixos da campanha

10 DE MARÇO DE 2026 | 20:34



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatórios
Especiais

Giro nos TRT's

Relatório
Especial

Direto da
Corte

Direto do
Legislativo

Matinal

Relatório
Especial

Opinião e
Análise

Coberturas
Especiais

Direito
trabalhista

Eleições
2026

Política de
diversidade 

Seus Dados 

Termos de
Uso 

Quem
Somos 

[FAQ](#) | [Contato](#) | [Trabalhe Conosco](#)

[SIGA O JOTA](#)